

**Nr. 104 Ressortäußerungen zur Frage der Fortgeltung des österreichischen Konkordats. 5.–30.
Mai 1938**

R 3001/24009, Bl. 54–83 Fotokopien¹

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten, das Auswärtige Amt, die Reichsminister der Justiz und für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, den Stellvertreter des Führers und den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 5. Mai 1938

Eilt! Geheim!

Betrifft: Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich.

Für eine Reihe der von der Zentralstelle zur Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich² sowie von anderen Stellen des Reichs und Österreichs zu bearbeitenden Angelegenheiten ist die Frage der Weitergeltung des österreichischen Konkordats, die bereits von dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten in seinen Schreiben an das Auswärtige Amt vom 22. März 1938³ – II 1563/38 – und vom 26. März 1938⁴ – G II 1596/38 – aufgeworfen ist, von grundsätzlicher Bedeutung. Diese Frage muß schleunigst zu einer abschließenden Klärung gebracht werden.

Folgende Auffassungen halte ich für möglich⁵:

[1.] Das Konkordat wird schon deshalb nicht als verbindlich angesehen, weil es überhaupt *nicht verfassungsmäßig* zustande gekommen ist. Die nähere Begründung hierfür ergibt sich aus folgendem:

Die Verhandlungen wegen des Abschlusses des Konkordats waren bereits am 5. Juni 1933 abgeschlossen, an welchem Tage die Unterfertigung des Konkordats in der Vatikanstadt erfolgt ist.

Ungeachtet dessen wurde das Konkordat fast ein ganzes Jahr lang von der österreichischen Bundesregierung nicht der weiteren verfassungsmäßigen Behandlung zugeführt, da der österreichische Nationalrat nach der von der Bundesregierung vertretenen These der sogenannten „Selbstausschaltung“ infolge der Amtsniederlegung seiner sämtlichen drei Präsidenten als suspendiert galt und

¹ Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31846. Darstellung: SCHOLDER, Österr. Konkordat, S. 231–234; KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 234–240; DIERKER, Himmlers Glaubenskrieger, S. 440 f.

² D. h. vom RIM selbst; s. Dok. Nr. 65 Ziff. 1.

³ R 5101/21700, Bl. 5 f. Der RKiM hatte in dem Schreiben, das abschriftl. auch dem RIM zugeht, folg. Fragen aufgeworfen: Auflösung der österr. Gesandtschaft beim Hl. Stuhl; Aufhebung der Nuntiatur Wien und Abberufung des Apostol. Nuntius Gaetano Cicognani; Frage der Aufkündigung des österr. Konkordats, ggf. auch der Länderkonkordate im Altreich.

⁴ KREUTZERS. 237 f. und Anm. 123.

⁵ Für das Folgende vgl. die analogen Ausführungen von MR Roth/RKiM und die an die kirchenrechtl. Darlegungen von Prof. Hans Barion anschließ. Erörterung in der 1. Sitzung des ADR-Ausschusses für Religionsrecht am 28. 9. 1938: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle XV, S. 5–16; zum österr. Konkordat generell die Literaturhinweise ebd. S. XXI Anm. 32, desgleichen die Verweise bei ALBRECHT, Notenwechsel II, Nr. 25 Anm. 2.

überdies bei den damals im Nationalrat bestehenden Majoritätsverhältnissen die Annahme des Konkordats nicht zu erwarten war.

Die verfassungsmäßige Behandlung hätte gemäß Art. 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 (BGBl. Nr. 1/1930) darin zu bestehen gehabt, daß das Konkordat als politischer und gesetzändernder Staatsvertrag zur Erlangung seiner Gültigkeit dem Nationalrat zur Genehmigung vorzulegen gewesen wäre, wobei der bezügliche Beschluß im Hinblick auf den gleichzeitig verfassungsändernden Charakter dieses Staatsvertrages nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Nationalrates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen hätte gefaßt werden können; außerdem hätte der Beschluß des Nationalrates dem vorgeschriebenen weiteren Verfahren (Vorlage an den Bundesrat) unterzogen werden müssen.

Erst im Zusammenhang mit der Entwicklung, die zur Verfassung 1934 geführt hat, wurde auch das Konkordat weiter behandelt, und zwar in folgender Weise:

Während man bis dahin dem wiederholt geäußerten Verlangen nach Wiederzusammentritt des Nationalrates stets mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit der Einberufung infolge der sogenannten „Selbstausschaltung“ entgegengetreten war und inzwischen, gestützt auf diese Behauptung, mit Verordnungen auf Grund des seinerzeit nur für ganz bestimmte wirtschaftliche Zwecke erlassenen kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes (BGBl. Nr. 307/1917) regiert hatte, wurde nunmehr auf einmal durch eine ebenfalls auf dieses Gesetz gestützte Verordnung vom 24. April 1934 (BGBl. I Nr. 238/1934) das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates in der Weise geändert, daß trotz des Nichtvorhandenseins eines Präsidenten der Wiederzusammentritt des Nationalrates ermöglicht wurde.

Dieser Vorgang war durchaus verfassungswidrig. Den Versuch des zuletzt zurückgetretenen Präsidenten des Nationalrates, diese Körperschaft dadurch wieder flott zu machen, daß er in seiner Eigenschaft als letzter Präsident den Nationalrat wieder zusammenberief, hatte die Bundesregierung durch Polizeigewalt behindert. Andererseits hatte sich die Bundesregierung aber auch ständig geweigert, von der durch Art. 18 Abs. 3–5 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen, den Nationalrat durch eine Notverordnung des Bundespräsidenten wieder in Aktion zu setzen. Dafür waren in der Zwischenzeit alle möglichen gesetzlichen Maßnahmen auf Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes getroffen worden, was dem Ermächtigungsbereich dieses Gesetzes durchaus widersprach und vollkommen verfassungswidrig war. Namentlich war auch die Anwendung des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes zum Erlaß der vorerwähnten Verordnung, mit der die Geschäftsordnung des Nationalrates geändert wurde, ein ganz offenkundiger Mißbrauch des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes.

Es kam hinzu, daß der auf Grund dieser Grundlage zusammenberufene Nationalrat nicht mehr die Zusammensetzung hatte, in der er aus den letzten Wahlen hervorgegangen war, er war vielmehr nur ein Rumpfparlament, da alle Mandate der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei inzwischen durch eine ebenfalls auf das vorerwähnte kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz gestützte Verordnung vom 16. Februar 1934 (BGBl. I Nr. 100/1934) als erloschen erklärt worden waren.

Dieses Rumpfparlament trat nun am 30. April 1934 zu einer Sitzung zusammen, bei der zunächst von der Großdeutschen Volkspartei und dem Landbund – den beiden auf nationalem Boden stehenden Parteien – feierliche Erklärungen abgegeben wurden, in denen die Verfassungsmäßigkeit des ganzen Vorgangs ausdrücklich bestritten wurde, worauf sämtliche Abgeordnete der beiden genannten Parteien mit Ausnahme eines einzigen Abgeordneten des Landbundes, der zugleich eine wichtige amtliche Funktion bekleidete, die Sitzung verließen, so daß für die weiteren Verhandlungen und Beschlußfassungen nur mehr der erwähnte einzige Abgeordnete des Landbundes und die Abgeordneten der christlich-sozialen Partei sowie des Heimatschutzes zurückblieben, die zusammen nur 76 Abgeordnete ausmachten.

Diese 76 Abgeordneten beschlossen nun das sogenannte Bundes-Verfassungsgesetz über außergewöhnliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung (BGBl. I Nr. 255/1934)⁶, durch dessen Art. I die oben angegebenen Bestimmungen des Art. 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 über die Mitwirkung des Nationalrates bei Staatsverträgen aufgehoben wurden. Darin lag, neben den verfassungswidrigen Modalitäten der Einberufung, auch noch die weitere sehr wesentliche Verfassungswidrigkeit, daß – wie bereits eingangs erwähnt – nach Art. 44 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 Verfassungsgesetze nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Nationalrates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden konnten, der Nationalrat aber nach § 1 der Wahlordnung aus 165 Abgeordneten bestand, so daß für einen verfassungsändernden Beschluß die Anwesenheit von mindestens 83 Abgeordneten erforderlich gewesen wäre.

Nachdem das Bundes-Verfassungsgesetz vom 30. April 1934 auch noch dem aus den gleichen Gründen wie der Nationalrat als Rumpfkörperschaft zusammengetretenen Bundesrat vorgelegt worden war und dieser keinen Einspruch erhoben hatte, wurde es noch am 30. April 1934 kundgemacht, so daß der Tag des Inkrafttretens der 1. Mai 1934 war.

Noch in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 1934 fand der mit dem päpstlichen Nuntius vorbereitete Austausch der Ratifikationen statt und bereits am 1. Mai 1934 wurde das Konkordat im Bundesgesetzblatt kundgemacht⁷.

Aus der voranstehenden Darstellung ergibt sich, daß das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich unter Umständen zustandegekommen ist, die die Möglichkeit bieten, mit nicht zu widerlegenden Gründen den Standpunkt zu vertreten, daß das Zustandekommen des Konkordats vollkommen verfassungswidrig war und dem Konkordat daher keine Rechtsgültigkeit zukommt. Hierzu ist zu bemerken, daß die Tatsache des verfassungswidrigen Zustandekommens des Konkordats in allen ernsten juristischen Kreisen Österreichs schon damals als feststehend angesehen wurde. (Vgl. hierzu insbesondere auch die sich auf das Konkordat beziehenden Ausführungen in der Abhandlung von Gürke über „Die österreichische Verfassung 1934“ im Archiv des öffentlichen Rechts, Neue Folge Band 25 Seite 178ff.⁸)

Dieser Standpunkt würde folgenden weiteren Weg öffnen:

Die Reichsregierung erklärt auf Grund dieses Sachverhaltes gegenüber dem Heiligen Stuhl, daß sie nach Prüfung der Rechtslage zu dem Ergebnis gekommen sei, das Konkordat aus dem angegebenen Grunde *weiterhin* nicht mehr anerkennen zu können, und verbindet hiermit, ebenfalls mit der Wirkung „*ex nunc*“ und unter gleichzeitiger gesetzlicher Regelung der durch das Außerkrafttreten des Konkordats offen bleibenden Fragen die Aufhebung der mit dem Konkordat zusammenhängenden österreichischen Rechtsvorschriften (Bundesgesetz BGBl. II Nr. 8/1934⁹ in der Fassung des BGBl. Nr. 134/1935¹⁰ und Verordnung BGBl. II Nr. 13/1934¹¹).

2. Das Konkordat ist durch die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich von selbst erloschen, da Österreich als selbständiger Staat untergegangen ist, die staatsrechtliche Stellung eines deutschen Landes erhalten und damit seine Stellung als Völkerrechtssubjekt verloren hat. Dieser Standpunkt, der logischerweise wohl nur mit *Rückwirkung auf den 13. März 1938* vertreten werden kann, würde seine nähere Begründung im folgenden finden:

Im völkerrechtlichen Bereiche besteht keine allgemeine Rechtsnachfolge des Gebietsnachfolgers in die Rechte und Pflichten des Gebietsvorgängers. Es ist vielmehr für jede Frage einzeln zu prüfen, ob eine Rechtsnachfolge nach Völkerrecht stattfindet. Beim Untergang des Gebietsvorgängers gehen

⁶ Vgl. Dok. Nr. 116 Anm. 3.

⁷ Österr. BGBl. II Nr. 2/1934.

⁸ Norbert GÜRKE, Die österr. Verfassung 1934, in: ARCHIV DES ÖFFENTLICHEN RECHTSNF 25 (1934), S. 178–255.

⁹ Bundesgesetz betr. Vorschriften auf dem Gebiete des Eherechts vom 4. 5. 1934.

¹⁰ Eherechtsnovelle: Unzulässigkeit der Scheidung kirchl. geschlossener Ehen.

¹¹ Betr. das gerichtl. Verfahren in Ehesachen.

in der Regel die von ihm geschlossenen zweiseitigen Staatsverträge unter. Von diesem Grundsatz werden jedoch einige Ausnahmen anerkannt: Die Staatspraxis hat gezeigt, daß Staatsverträge vom Gebietsnachfolger dadurch stillschweigend erneuert werden, daß sie einfach weiter angewendet werden. Ein neuer Staat kann aber auch genötigt sein, um die erstrebte Anerkennung zu erlangen, bestimmte Staatsverträge zu übernehmen. Eine allgemeine *völkerrechtliche Pflicht* zur Erfüllung der vom Gebietsvorgänger begründeten Vertragspflichten besteht jedoch nur in folgenden Fällen: In der Regel werden Staatsverträge, die das übernommene Staatsgebiet als solches betreffen, sogenannt[e] radizierte Verträge (Grenzverträge, Verträge über Flüsse und Verkehrswege), auch den Gebietsnachfolger belasten. Ferner gelten jene Vereinbarungen, die über den Kreis der Vertragsteile hinaus eine gewohnheitsrechtliche Anerkennung gefunden haben, auch für den Gebietsnachfolger. Schließlich können durch einen Kollektivvertrag Regeln geschaffen werden, die für eine Staatengruppe eine bestimmte Ordnung festlegen. Diese Normen bleiben auch bei Gebietsveränderungen innerhalb dieser Gruppe aufrecht und belasten daher ebenfalls den Gebietsnachfolger. (Vgl. Verdross, Völkerrecht 1937¹² § 71.)

Mit den dargelegten Auffassungen wären nun folgende weitere Folgen verbunden:

Zu 1) Die Feststellung des verfassungswidrigen Zustandekommens des Konkordats würde zunächst eine starke moralische Verurteilung des ganzen verflochtenen, mit den Namen Dollfuß und Schuschnigg verknüpften Systems in Österreich darstellen, die aus verschiedenen Gründen politisch sehr erwünscht sein könnte.

Die Haltung der Reichsregierung zu den übrigen von Österreich abgeschlossenen zweiseitigen Staatsverträgen würde dadurch nicht präjudiziert, da unter denselben Umständen wie das Konkordat kein anderer Staatsvertrag von größerer Bedeutung zustande gekommen ist. Für die zu erwartenden Erörterungen mit anderen Staaten, von denen einige (Jugoslawien, Polen, England) bereits auf ihre vertraglichen Rechte in Österreich hingewiesen haben, wäre dieser Weg vorzuziehen. Durch die Erklärung der Nichtanerkennung des Konkordats aus dem Grunde seiner Verfassungswidrigkeit und durch die Aufhebung der damit zusammenhängenden österreichischen Rechtsvorschriften mit der Wirkung „ex nunc“ würde ferner die Rechtsgültigkeit der bis dahin auf Grund des Konkordats erfolgten Rechtsakte (vor allem auf dem Gebiet des Eherechts bezüglich der staatlichen Wirkung) nicht berührt. Eine ausdrückliche Legalisierung der Vergangenheit wäre also nicht erforderlich.

Ferner würde erreicht, daß auch die Auffassung vertreten werden könnte, das ehemals österreichische Gebiet sei im Gegensatz zum übrigen reichsdeutschen Gebiet völlig konkordatsfrei geworden, eine Auffassung, die dem Heiligen Stuhl aus verschiedenen Gründen besonders unerwünscht wäre und zwingend die ganze Frage des weiteren Verhältnisses zwischen dem Reich und dem Heiligen Stuhl mit allen sich hieraus für das Reich ergebenden günstigen Folgen für etwaige weitere Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl aufrollen würde.

Zu 2) Diese Auffassung ist, worauf der Herr Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten in seinem Schreiben an das Auswärtige Amt vom 22. März 1938 bereits hingewiesen hat, früher einmal kirchlicherseits vertreten worden.

Danach hat der Papst Benedikt XV. in einer Erklärung im Geheimen Konsistorium vom 21. November 1921¹³ die Frage der Gültigkeit und Dauer der Konkordate erörtert, nachdem sich durch die nach dem Weltkriege hervorgerufenen Änderungen der Staatsgebiete und der Staatenorganisation Rückwirkungen auf die früher abgeschlossenen Konkordate ergeben hatten. Der Papst hat dabei unterschieden Staaten, die ganz neu entstanden sind, Staaten mit bedeutendem Gebietszuwachs und Staaten mit so vollständiger Veränderung, daß sie nicht mehr dieselbe „moralische Person“ wie

¹² Alfred VERDROSS, Völkerrecht, Wien 1937; 2., umgearb. u. erw. Aufl. Wien 1950.

¹³ ACTA APOSTOLICAE SEDIS, Rom, Jg. 13 (1921), S. 521 f. Vgl. Dok. Nr. 233 Ziff. 4a).

früher darstellen. Nach Auffassung des Papstes Benedikt XV. haben alle diese drei Klassen von Staaten „ihre Ansprüche auf die in früheren Konkordaten verliehenen Vorrechte verloren“. Es ist ohne weiteres klar, daß Österreich, nachdem es seit dem 13. März 1938 ein Land des Deutschen Reiches geworden ist, nicht mehr „dieselbe moralische Person“ wie früher darstellt.

Die Behandlung der vom Auswärtigen Amt in seinem Schreiben vom 6. April 1938 – R VII.38¹⁴ – zusammengestellten österreichischen zweiseit[i]gen Staatsverträge nicht wirtschaftlicher Natur ist noch nicht entschieden. Es ist jetzt noch nicht zu übersehen, ob nicht das Reich in diesen oder jenen Vertrag eintritt. Dieser Umstand würde zweifellos vom Heiligen Stuhl dazu benutzt werden, auch auf der Sukzession des Reichs bezüglich des österreichischen Konkordats zu bestehen. Umgekehrt würde die Anwendung der oben dargelegten völkerrechtlichen Staatensukzessionstheorie dazu führen, in anderen Fällen unnötig Mißtrauen zu erregen, in denen das Reich beabsichtigt, eine friedliche Lösung mit dem anderen Vertragspartner herbeizuführen.

Wenn man die Auffassung vertritt, daß durch die tatsächliche Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich das österreichische Konkordat erloschen ist, dann erhebt sich die Frage, ob man nicht folgerichtig durch denselben tatsächlichen Vorgang des Gebietszuwachses das Reichskonkordat auf das Land Österreich ausgedehnt ansehen müßte. Das Reichskonkordat ist – soweit mir bekannt – bei der Rückgliederung des Saarlandes nicht ausdrücklich auf dieses Gebiet ausgedehnt worden; es besteht jedoch kein Zweifel, daß das Reichskonkordat heute formell im Saarland in Geltung ist. Wenn auch das Saarland vor der Rückgliederung – anders als der Bundesstaat Österreich – kein eigenes Konkordat mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen hatte, so wird man doch die frühere völkerrechtliche Rechtsfähigkeit des Saarlandes nicht in Zweifel ziehen können. Der Vergleich mit dem Saarland und die etwa möglichen Rückschlüsse auf Österreich lassen es daher angebracht erscheinen, das Erlöschen des Konkordats auf Grund des Wegfalls der Eigenstaatlichkeit Österreichs nicht zu behaupten.

Das österreichische Konkordat hat aber, wie der Herr Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten ebenfalls ausgeführt hat, einschneidende Bestimmungen auf dem Gebiet des Eherechts getroffen. Danach ist für Ehen von Katholiken allein das kanonische Recht maßgebend, dieses Recht ist mit bürgerlicher Wirksamkeit ausgestattet; das Eheaufgebot und die Festsetzung von Ehehindernissen erfolgt nach dem kanonischen Recht; in Ehesachen sind die katholisch-kirchlichen Behörden und Gerichte zuständig; der Pfarrer ist zugleich Standesbeamter¹⁵. Wenn man nun das Konkordat mit dem 13. März 1938 als erloschen ansieht, dann würden sich sehr schwierige Rechtsfragen ergeben; es entstünde insbesondere die Frage, welche Rechtswirkung den seit dem 13. März 1938 in Österreich geschlossenen katholischen Ehen zukäme und welche sonstigen Rechtsfolgen mit solchen Ehen verbunden wären. Es wäre mißlich, wenn man zu dem Ergebnis kommen müßte, die auf Grund des erloschenen Konkordats vorgenommenen Rechtshandlungen nachträglich staatlicherseits zu sanktionieren.

Bei Abwägung der Vor- und Nachteile der beiden Auffassungen, von denen jede mit guten Rechtsgründen vertreten werden kann, möchte ich mich für die zu 1) dargelegte Auffassung aussprechen. Ich bitte, mir Ihre Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen bis zum 15. Mai 1938 mitzuteilen. Ich bin mir darüber klar, daß die Entscheidung wegen ihrer hohen politischen Bedeutung nur vom Führer und Reichskanzler selbst getroffen werden kann.

Nach Eingang Ihrer Stellungnahme behalte ich mir vor, zu einer Besprechung einzuladen.

Frick

¹⁴ Richtig: R VII.58; PA, R 50648.

¹⁵ Zu der durch eben diese Rechtslage veranlaßten Eherechtsreform, für welche das österr. Konkordat von vornherein als nicht-existent betrachtet wurde, s. Dok. Nrr. 127, 129, 139.

b.: Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 11. Mai 1938

Geheim!

Betrifft: Österreichisches Konkordat.

Auf das Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 5. Mai 1938 – I 176/38-1014 g –.

Die Frage, ob das österreichische Konkordat von der deutschen Reichsregierung als von Anfang an rechtswidrig und ungültig angesehen wird, ob das Konkordat infolge der Staatsumwandlung erledigt ist oder ob es ausdrücklich gekündigt wird, kann nicht aus rechtlichen Gesichtspunkten, sondern muß unter politischen Gesichtspunkten entschieden werden.

Die politische Entscheidung kann allein der Führer fällen. Die Anregung hierzu wird ihm gegeben von den für die außenpolitischen und für kirchenpolitische Fragen zuständigen Ministern, d. i. vom Reichsaußenminister und vom Reichskirchenminister, die zu diesem Zwecke bereits Fühlung miteinander genommen haben.

Auch die Frage einer (im übrigen völlig untragbaren) Ausdehnung des Reichskonkordats auf Österreich ist nicht eine rechtliche, sondern eine politische Angelegenheit. Damit hängt die Frage nach dem Weiterbestehen des Reichskonkordats und der Länderkonkordate zusammen. Auch die Entscheidung hierüber obliegt dem Führer.

Für die Durchführung der notwendigen Gesetze in Österreich bzw. für die Einführung von Reichsgesetzen in Österreich kann nur das politische Interesse des Reiches maßgebend sein, wobei das österreichische Konkordat insofern als nichtexistent zu behandeln ist.

Kerrl

c.: Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 17. Mai 1938

Geheim!

Zum Schreiben vom 5. Mai 1938 – I 176/38-1014 g – betr. Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich.

Ich schließe mich Ihrer Auffassung im Ergebnis an.

Das österreichische Konkordat ist entsprechend Ihren Darlegungen verfassungsmäßig überhaupt nicht ordnungsmäßig zustandegekommen und entbehrt daher der Rechtswirksamkeit. Zum Unterschied von Ihren Darlegungen glaube ich jedoch annehmen zu müssen, daß der Vertrag von Anfang an („ex tunc“) und nicht erst „ex nunc“ ungültig ist. Es müßten also die bis zu dem Tage der Feststellung der Ungültigkeit des österreichischen Konkordats auf Grund des Konkordats vorgenommenen Rechtshandlungen nachträglich sanktioniert werden.

Beim Beschreiten beider von Ihnen dargelegten Möglichkeiten ist also das österreichische Konkordat „ex tunc“ unwirksam, im ersteren von Ihnen und auch von mir vertretenen Falle von Anfang an und im zweiten Falle vom 13. März 1938 an. In beiden Fällen bedarf es aus rechtspolitischen Erwägungen notwendig der nachträglichen Sanktion der in der Zwischenzeit vorgenommenen Rechtshandlungen.

Die erste Möglichkeit, die Feststellung der verfassungsmäßigen Ungültigkeit des österreichischen Konkordats, hat, wie Sie treffend angeführt haben, für sich, daß hierdurch eine moralische Verurteilung des verflochtenen Systems in Österreich erfolgt, eines Systems, das ohne Mandat des österreichischen Volkes die Staatsgewalt an sich gebracht und ohne Legitimation seitens des österreichischen Volkes das Konkordat abgeschlossen hat. Hinzu kommt, daß hierdurch die von Ihnen hinsichtlich des Saarlandes angedeuteten Rückschlüsse nicht zu befürchten sind. Von größter Bedeutung aber erscheint mir, daß die mit anderen Staaten seitens Österreich geschlossenen Verträge nicht unter ähnlichen Umständen zustande gekommen sind, diese Staaten also, worauf gleich bei der Feststellung der Ungültigkeit des österreichischen Konkordats hinzuweisen wäre, ähnliche Auswirkungen für sich nicht zu befürchten haben.

Ich halte es jedoch für richtig, der Kurie gegenüber hilfsweise auch auf die zweite Möglichkeit hinzuweisen, insbesondere daß diese Auffassung auch von Papst Benedikt XV. in seiner Erklärung vom 21. November 1921 vor dem Geheimkonsistorium vertreten worden ist.

Auch vertrete ich den Standpunkt, daß nach Feststellung der Unwirksamkeit des österreichischen Konkordats das Land Österreich konkordatsfrei ist. Eine Ausdehnung des Reichskonkordats auf Österreich halte ich vom Standpunkt meines Geschäftsbereichs nicht für angebracht.

In Vertretung des Staatssekretärs
Kunisch

d.: Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 18. Mai 1938

Geheim!

Betrifft: Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich.

Auf das Schreiben des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 5. 5. 1938
– I 176/38-1014 g –.

Daß die Weitergeltung des österreichischen Konkordats von dem deutschen Reich nicht mehr anerkannt werden kann, dürfte ohne weitere Erörterungen feststehen. Um dies dem Heiligen Stuhl gegenüber durchzusetzen, muß nach Möglichkeit ein Weg beschritten werden, durch den der Hl. Stuhl notwendigerweise gezwungen wird, von sich aus die gesamte Frage seiner weiteren Beziehungen zum Reich aufzurollen, woraus dann für das Reich günstige Folgen erreicht werden könnten. Für dieses Ziel scheint mir der in dem Schreiben des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern unter 1) aufgezeigte Weg der günstigere zu sein. Bei der zweiten Möglichkeit, daß durch die tatsächliche Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich das österreichische Konkordat für erloschen erklärt wird, wird man nicht umhin können, gleichzeitig die Erstreckung des Reichskonkordats auf das Gebiet Österreich[s] anzuerkennen, sodaß dadurch praktisch für das Reich hinsichtlich seiner allgemeinen Beziehungen zum Heiligen Stuhl nichts gewonnen wäre. Hinzu käme die politisch gänzlich unerwünschte Notwendigkeit, alle auf Grund dieses – vom Zeitpunkt der Eingliederung Österreichs in das deutsche Reich – erloschenen Konkordats vorgenommenen Rechtshandlungen zu sanktionieren.

Der andere Weg, das österreichische Konkordat wegen seines verfassungswidrigen Zustandekommens für die Zukunft nicht mehr anzuerkennen, erscheint mir demgegenüber der politisch zweckmäßigere. Wenn auf diese Weise, durch die gleichzeitig das verflochtene System in Österreich moralisch getroffen würde, völlige Konkordatsfreiheit im Lande Österreich erzielt würde, würde der Hl.

Stuhl gezwungen sein, neue Verhandlungen mit dem Reich aufzunehmen¹⁶, durch die die gesamten Beziehungen zwischen dem Reich und dem Hl. Stuhl aufgerollt werden könnten. Abgesehen von diesen Wirkungen gegenüber dem Hl. Stuhl würde darüber hinaus das Verhältnis der Reichsregierung zu den übrigen Staaten, mit denen Österreich Staatsverträge abgeschlossen hat, nicht berührt, sodaß außenpolitische Schwierigkeiten wegen der Nichtanerkennung des österreichischen Konkordats durch das Reich nicht entstehen würden.

Zusammenfassend möchte ich daher dem von dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern vorgeschlagenen ersten Weg unbedingt den Vorzug geben.

In Vertretung
Heydrich

e.: Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 23. Mai 1938¹⁷

Geheim!

Betr.: Österreichisches Konkordat.

Auf das Schreiben vom 5. 5. 1938 – I 176/38-1014 g –.

1. Ihrer Auffassung, daß gegen die Rechtsgültigkeit des Bundesverfassungsgesetzes über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung vom 30. April 1934 und damit auch gegen die Rechtsgültigkeit des österreichischen Konkordats gewichtige Gründe vorgebracht werden können, trete ich bei. Aus dieser Nichtigkeitstheorie würde allerdings, wie ich mit dem Herrn Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (vgl. dessen Schreiben vom 17. 5. 38 – Z II a Nr. 10074 Geh/38 –) annehme, folgen, daß das Konkordat nicht erst mit Wirkung ex nunc für unverbindlich erklärt werden kann, sondern daß es als von Anfang an nicht bestehend angesehen werden müßte. Ich habe jedoch ernste Zweifel, ob die Frage der Rechtsgültigkeit des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. April 1934 überhaupt aufgeworfen werden sollte. Denn mit der Feststellung, daß das Gesetz vom 30. April 1934 verfassungswidrig und rechtsunwirksam war, wäre gleichzeitig der gesamten Gesetzgebung der verflochtenen Regierung, soweit sie auf Artikel III Abs. 2 dieses Gesetzes gestützt ist – und dies ist ganz überwiegend der Fall –, die rechtliche Grundlage entzogen. Zur Vermeidung einer allgemeinen Rechtsverwirkung bliebe dann nur übrig, diesen Gesetzen oder mindestens einem Teil von ihnen durch Reichsgesetz nachträglich Wirksamkeit beizulegen. Ein derartiges Verfahren wäre aber m. E. politisch untragbar. Ich darf übrigens darauf hinweisen, daß auch das österreichische Bundesverfassungsgesetz vom 13. März 1938 über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich¹⁸ „auf Grund des Artikels III Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. April 1934 beschlossen“ worden ist.

2. Unter diesen Umständen wird m. E. zu prüfen sein, ob die in Ziff. 2 Ihres Schreibens erörterte Untergangstheorie nicht doch den Vorzug verdient.

Läßt man die Frage des rechtswirksamen Zustandekommens des Konkordats dahingestellt, so würde das Konkordat jedenfalls durch die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich als von selbst erloschen anzusehen sein. Ich glaube auch nicht, daß die Geltendmachung dieser Auffassung

¹⁶ Zu entspr. Fühlungen mit dem Ziel der Verständigung auf einen Modus vivendi, die aber fehlschlug, s. Dok. Nrr. 184 und 234 Ziff. I.

¹⁷ Druck: ALBRECHT, Notenwechsel II, Nr. 1*. Mit Schnellbrief vom 13. 5. 1938 war der RIM zunächst um Fristverlängerung bis 25. 5. gebeten worden. Die Stellungnahme des RJuM ging, ebenso wie die des RKiM, RErzM und RFSSChDP, auch an die übrigen vom RIM beteiligten Ressorts.

¹⁸ Österr. BGBl. I Nr. 75/1938, wörtlich übernommen als Reichs-Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Dt. Reich vom 13. 3. 1938 (RGBl. I S. 237).

einen unerwünschten Vorgang für die Behandlung anderer von Österreich abgeschlossener Staatsverträge schaffen würde. Denn wie Sie bereits in Ihrem Schreiben ausführen, ist für jeden Staatsvertrag gesondert zu prüfen, ob nach Völkerrecht eine Rechtsnachfolge des Gebietsnachfolgers in die Rechte und Pflichten des Gebietsvorgängers stattfindet. Aus der Anerkennung oder Ablehnung eines Staatsvertrags durch den Gebietsnachfolger können daher Schlüsse höchstens für gleichgelagerte Staatsverträge gezogen werden. Das Konkordat stellt aber zweifellos einen Vertrag so besonderer Art dar, daß aus seiner Ablehnung durch das Reich für die Behandlung anderer Staatsverträge nichts gefolgert werden kann.

Die Untergangstheorie bietet auch den großen Vorteil, daß anders als bei der Nichtigkeitstheorie eine ausdrückliche Sanktionierung von Gesetzen der verflossenen Regierung nicht erforderlich ist. Denn bei Anwendung der Untergangstheorie können die auf Grund des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. April 1934 ergangenen österreichischen Gesetze bis zur ausdrücklichen Aufhebung als fortbestehend angesehen werden. Dies würde insbesondere auch gelten für das Bundesgesetz vom 4. Mai 1934 betr. Vorschriften auf dem Gebiete des Eherechts¹⁹, auf dem die in Österreich geschlossenen katholischen Ehen beruhen, so daß bis zur Einführung neuer eherechtlicher Vorschriften keine Lücke vorhanden sein würde, die durch gesetzgeberische Maßnahmen überbrückt werden müßte²⁰.

3. Die Frage, ob sich das Reichskonkordat etwa automatisch auf das Land Österreich erstreckt, erhebt sich, gleichgültig welche der von Ihnen erwähnten beiden Auffassungen vertreten wird. Sie ist m. E. im Hinblick auf die Eigenart des Konkordats zu verneinen. Ein Vergleich mit dem Saarland dürfte von dem Vatikan nicht gezogen werden können, da die völkerrechtliche und staatsrechtliche Stellung des Saarlandes, das auch während der Zeit des Völkerbundesregimes stets ein Teil des Reichs geblieben ist, von der Stellung Österreichs völlig verschieden war.

Gtr [Gürtner] 23/5

f.: Das Auswärtige Amt an den Reichsminister des Innern. 30. Mai 1938

[Geheim]

Auf das Schreiben vom 5. d. Mts. – Nr. I 176/38-1014 g –.

Welche Stellung die Reichsregierung gegenüber dem österreichischen Konkordat einzunehmen hat, ist eine Frage von besonderer politischer Bedeutung. Sie steht im Zusammenhang mit der Frage der Behandlung des Reichs- und der Länderkonkordate, über die eine endgültige Entscheidung noch nicht ergangen ist. Von dem Inhalt dieser Entscheidung wird es abhängen, welche Begründung für eine Kündigung der Verträge zu wählen sein wird. Mit diesem Vorbehalt kann zu dem Inhalt des dortigen Schreibens folgendes bemerkt werden:

Die Auffassung, daß die Stellung der Reichsregierung zum österreichischen Konkordat einer möglichst baldigen Klärung bedarf, stimme ich durchaus zu. Von den beiden im dortigen Schreiben erwähnten Alternativen verdient nach Auffassung des Auswärtigen Amtes die zweite vor der ersten den Vorzug.

¹⁹ Oben zu Anm. 9.

²⁰ Auf diesen Umstand hatte MR Ficker mit hs. Vm. vom 18. 5. 1938 aufmerksam gemacht, indem er es als „von ausschlaggebender Bedeutung“ für die bevorstehende Eherechtsreform bezeichnete, daß 1. das österr. Konkordat spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen EheG nicht mehr bindend sei, daß aber 2. das auf dieses Konkordat gestützte alte österr. Eherecht bis zu diesem Zeitpunkt wirksam sei, um eine nachträgl. Sanktionierung aller seit 1934 geschlossenen Ehen zu vermeiden. R 3001/24009, Bl. 66.

Gegen die Behandlung des österreichischen Konkordats als eines verfassungswidrig zustande gekommenen und deshalb der Rechtsgültigkeit entbehrenden Staatsvertrages dürften folgende Bedenken geltend zu machen sein: Das Konkordat beruht auf dem österreichischen Bundesverfassungsgesetz über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung vom 30. April 1934. Auf dem gleichen Gesetz beruht aber auch das österreichische Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich. Wollte man behaupten, daß das Gesetz vom 30. April 1934 verfassungswidrig und damit rechtsungültig sei, so würde man auch dem Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich die Rechtsgrundlage entziehen, ein Gesichtspunkt, der von der Kurie sicherlich sofort aufgegriffen werden würde.

Die Weitergeltung des österreichischen Konkordats hat in letzter Zeit schon mehrfach den Gegenstand einer Fühlungsnahme zwischen dem Reichs- und Preußischen Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten und dem Auswärtigen Amt gebildet. Es war dabei in Aussicht genommen worden, alsbald nach Rückkehr des Führers aus Italien²¹ die Frage zum Gegenstand einer Besprechung zu machen, zu der außer den sonst noch beteiligten Ministerien das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern zugezogen werden sollte. Diese Besprechung, die sich voraussichtlich auch auf das Reichskonkordat und die Länderkonkordate erstrecken wird, soll innerhalb kurzer Frist vom Auswärtigen Amt als dem für die Konkordatsfragen zuständigen Ministerium einberufen werden. Ich bitte deshalb, von der Einberufung einer Besprechung abzusehen²².

In Vertretung
Weizsäcker

²¹ Am 10. Mai; s. Dok. Nr. 106 Anm. 3.

²² Die gepl. Besprechung erübrigte sich. Hatte Hitler schon am 8. 4. 1938 Gürtner angewiesen, bei der Revision des österr. Ehrechts das Konkordat nicht zu beachten (Dok. Nr. 127 Anm. 1), so entschied er am 22. 5. auf Vortrag von RKom. Bürckel endgültig, es für kirchenpolit. Maßnahmen in Österreich „als nicht existent zu behandeln“; s. Dok. Nr. 175 Anm. 5; SCHOLDER, Österr. Konkordat, S. 235–237. In Kenntnis dieser Entscheidung verzichtete Bormann nach eigener Darstellung auf eine Stellungnahme zur Anfrage des RIM und bat gleich den RMRk mit Schreiben vom 29. 6., sie den Ressorts mitzuteilen; s. StdF an RJuM, 16. 8. 1938, geheim: R 3001/24009, Bl. 87 f.; vgl. KREUTZERS. 236 Anm. 118. Dies geschah durch RdErl. vom 12. 7.: Dok. Nr. 161.

Zitierhinweis

Nr. 104 Ressortäußerungen zur Frage der Fortgeltung des österreichischen Konkordats. 5.–30. Mai 1938a. Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten, das Auswärtige Amt, die Reichsminister der Justiz und für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, den Stellvertreter des Führers und den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 5. Mai 1938b. Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 11. Mai 1938c. Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 17. Mai 1938d. Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 18. Mai 1938e. Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 23. Mai 1938f. Das Auswärtige Amt an den Reichsminister des Innern. 30. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d104>